

Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie XVII^e-XIX^e siècles

Actes du colloque international de Nice
25-27 octobre 2012

P.R.I.D.A.E.S.
*Programme de Recherche
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie*

Préface de François MONNIER

Avant-propos de Colette BOURRIER-REYNAUD

textes réunis par
Marc ORTOLANI, Olivier VERNIER et Karine DEHARBE

composés et mis en pages par
Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR
ASPEAM
NICE

LES INTENDANCES SARDES DE SAVOIE AU XVIII^e SIÈCLE : ÉTAT DES SOURCES ET DES CONNAISSANCES À PARTIR DU FONDS NOUVELLEMENT CLASSÉ DE L'INTENDANCE DU FAUCIGNY¹

RÉMY VERDO

Institut National du Patrimoine

Introduction

LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE réunit les anciennes provinces de Savoie propre, Maurienne, Tarentaise, Faucigny, Genevois et bailliage de Ternier, Chablais et bailliage de Gaillard. Ces six provinces ont été, jusqu'à la création de l'intendance de Carouge en 1780, le cadre d'autant d'intendances particulières dont les fonds d'archives, bien qu'inégaux, constituent une part essentielle du fonds ancien des Archives départementales de la Haute-Savoie². Comme l'écrivait Paul Guichonnet,

1. Cette communication, qui fait état du travail que j'ai mené pendant mon stage patrimonial de conservateur effectué aux Archives départementales de la Haute-Savoie pendant l'été 2011, reprend une partie des contenus présentés dans le *Répertoire méthodique du fonds de l'intendance particulière du Faucigny (1605-1793)*, 2012, 194 p. (dactyl.) élaboré sous la direction d'Yves Kinossian, directeur des Archives départementales de la Haute-Savoie. Qu'il me soit permis, pour tous ses conseils et son suivi méthodique, d'exprimer ma gratitude envers lui.

2. L'on emploiera désormais l'abréviation ADHS pour cette institution.

« nous disposons [...] d'une documentation moins abondante pour l'histoire de l'intendance de Genevois que pour celle de Faucigny. C'est que les Archives venues de Bonneville sont très complètes et constituent une source intéressante pour l'étude d'une administration provinciale sous l'Ancien Régime »³.

Malgré le patient travail de collecte et d'inventaire réalisé par les archivistes départementaux de la Haute-Savoie entre 1861 et 1922, on trouve pourtant bien peu d'études se référant à ces archives⁴. Une des explications se situe vraisemblablement dans la méthode de classement employée, qui contrevenait au principe fondamental de respect des fonds⁵.

- Le présent développement entend, à partir du cas faucignerand,
- établir un bilan de la recherche sur l'*intendenza* sarde en Savoie,
 - indiquer aux historiens, quels que soient leurs secteurs de spécialité, certaines pistes,
 - illustrer le rôle fondamental de la science archivistique dans la critique et la valorisation du matériau historique en question, sans oublier que l'état d'un fonds d'archives, tel qu'il se présente au chercheur, est souvent le résultat de processus riches d'enseignement historique : c'est à l'archiviste des les expliquer et à l'historien d'en prendre connaissance⁶.

L'on suivra donc une démarche en trois axes qui sont autant de questions que l'archiviste se pose avant et pendant le classement :

- 1° *Une institution pour quel périmètre d'action ?* Le Faucigny n'est pas une évidence en soi : réalité mouvante et restée longtemps vaguement délimitée, sa géographie historique attendait un réel effort cartographique ;
- 2° *Une institution pour quelles actions ?* Les attributions des intendants n'avaient jamais été exhaustivement décrites ; de plus, le rapport entre la théorie et la pratique, si essentiel, reste obscur ;
- 3° *Une institution articulée à quel réseau de collaboration et d'influence ?* L'identification des fonds d'archives ne relevant pas des compétences de l'intendant a révélé les liens étroits de ce dernier avec différents administrateurs dont il a fallu rechercher la fonction.

3. Paul Guichonnet, « Un Bonnevillois administrateur du Faucigny au XVIII^e siècle : l'intendant De Passier (1702-1784) », dans *Académie du Faucigny*, 1941, tome III, p. 112.

4. Un bilan historiographique est donné dans le répertoire méthodique cité et dans mon article sur « Les attributions des intendants sardes en Savoie au XVIII^e siècle : l'exemple du Faucigny », paru dans la *Revue historique de droit français et étranger*, n° 90, 4^e livr., oct.-déc. 2012, p. 517-548.

5. Il semble bien que cette doctrine, pourtant ancienne (1841), ait mis plusieurs décennies à s'imposer largement : aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, les fonds d'intendances sardes ont été aussi classés selon une logique géographico-thématique.

6. Pour la narration, par trop longue mais pourtant significative, des aléas subis par les documents depuis la suppression de l'intendance jusqu'à leur collecte et leur classement par les archivistes départementaux de la Haute-Savoie, l'on renverra au développement présenté dans le répertoire méthodique cité (« La sous-série 4.C : les aléas d'un 'fonds' », p. 64-76). On retiendra ici que les principales lacunes de ce beau fonds concernent les archives antérieures à 1740.

Le Faucigny historique structures cont

V
A
L
A
I
S



- Structures contemporaines
- Département de la Haute-Savoie
 - Arrondissements
 - Cantons
 - Communes
 - PRÉFECTURE
 - SOUS-PRÉFECTURES
 - CHEFS-LIEUX DE CANTON
 - Chefs-lieux de commune
 - Chefs-lieux de commune ou de paroisse au XVIIIe s.
- Structures du XVIIIe s.
- Le Faucigny en 1723
 - Gains en 1749
 - Pertes en 1749
 - Pertes en 1780



1. L'intendance du Faucigny : ruptures et continuités institutionnelles

1.1. Une genèse obscure, un cadre pérenne

Est-il possible de retracer avec assez de précision les principes et les étapes qui ont présidé à la mise en place des intendances en Savoie ? La question, de l'aveu même d'Esmonin⁷, est délicate à éclaircir : les archives antérieures à 1713 ayant disparu⁸, les sources manquent. S'il est possible de donner quelques éléments de réponse pour les intendants généraux⁹, l'opacité prédomine encore quant à la mise en place, entre 1717 et 1720, des intendants particuliers. Cette mise en place théorique est confirmée par les plus anciennes archives conservées dans le fonds de l'intendance particulière du Faucigny. Fut-elle empirique, comme le suggèrent l'étalement du processus sur trois ans, ainsi que l'absence apparente de tout texte normatif¹⁰ ?

La province du Faucigny disparaît nommément avec la création du département du Mont-Blanc le 22 janvier 1793. Toutefois, en dépit de certaines modifications, le Faucigny tel qu'il était en 1780 se maintient sous un nouvel avatar : le district de Cluses¹¹. Celle qui avait été la capitale administrative incontestée du Faucigny jusqu'au milieu du XIV^e siècle retrouve donc sa fonction pour quelque temps, avant que Bonneville ne la lui reprenne dès le 21 septembre 1795, quand le directoire du district y est transféré. Bonneville garde encore cette fonction quand son district, au périmètre légèrement retracé, est intégré au tout nouveau département du Léman, le 25 août 1798.

Quand, en 1816, l'administration sarde se réinstalle dans ses anciens territoires, elle restaure un découpage en provinces et mandements qui reprend assez étroitement les limites qu'ils occupaient à la veille de la Révolution : le Faucigny historique réapparaît nommément, jusqu'à la formation du département de la Haute-Savoie en 1860, qui recrée l'arrondissement de Bonneville. La carte présentée, superposant les ressorts actuels à ceux de l'intendance particulière du Faucigny

7. Edmond Esmonin, « Les intendants de Savoie au XVIII^e siècle », dans *Actes du 85^e congrès des sociétés savantes (Chambéry – Annecy, 1960)*, Section d'histoire moderne et contemporaine, Paris, 1961, p. 8.

8. *Ibid.*, p. 7. L'auteur ne précise pas quels fonds sont affectés, donc quel(s) dépôt(s) ils concernent : s'agit-il des Archives départementales de la Savoie, ou bien de l'Archivio di Stato de Turin, ou encore des deux ?

9. Cf. la contribution de Laurent Perrillat à ce colloque : « Les débuts de l'intendance en Savoie, 1687-1690 »).

10. Dans le recueil de Felice Amato Duboin (*Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editi, manifesti, ecc., emanati dei sovrani della real casa di Savoia*, 24 tomes (28 vol.), Turin, 1818-1865), on ne trouve aucun édit ou même déclaration annonçant l'institution d'intendants particuliers.

11. On trouve quelques indications sur la création de ce district sous la plume de Ressano di Fenile, premier intendant post-révolutionnaire du Faucigny, dans un mémoire établi en 1815 conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie à la cote SA 93, et visiblement aussi à Turin, Archivio di Stato, 1^{re} section, Faucigny, paquet 1^{er} d'additions, n° 4 (cf. Gaston Letonnellier, « Le Faucigny il y a 110 ans : rapport de l'intendant de la province de Faucigny, le comte Ressano di Fenile, sur la situation statistique et administrative de la même province en 1815 », dans *L'Allobroge*, janv.-mars 1926).

sous l'Ancien Régime, fait l'économie de la période 1792-1860. Il paraissait cependant indispensable de pouvoir confronter les limites historiques du Faucigny aux limites administratives actuelles, pour permettre une recherche qui parte des réalités contemporaines : la carte rappelle notamment qu'une partie du Faucigny historique est aujourd'hui dans le département de la Savoie.

1.2. Une géographie historique à cartographier

1.2.1. Le Faucigny au début du XVIII^e siècle : cinq siècles d'existence administrative

À la suite du traité du Cateau-Cambrésis, en 1559, l'administration des ducs de Savoie, abandonnant Chambéry, sa capitale historique, déménage en lieu sûr par rapport à l'envahisseur français, c'est-à-dire au-delà des Alpes, à Turin. Dans les textes, la Savoie devient dès lors, pour les membres de la cour et de l'administration ducales, une province « au-delà des monts » (*di là dei monti*), dite aussi « en deçà de la mer » (*di qua dal mare*) par rapport à la Sicile, acquise par Victor-Amédée II en 1713 puis échangée contre la Sardaigne en 1718.

Le Faucigny constitue une partie de la Savoie¹². Son histoire géopolitique et sa morphologie révèlent un certain nombre de facteurs de continuité consacrés par le tournant administratif du XVIII^e siècle.

1.2.1.1. Une seigneurie féodale devenue province savoyarde

Seigneurie indépendante formant dès avant 1275 un bailliage avec Cluses puis, après 1355¹³, Bonneville pour capitale, le Faucigny a été érigé en baronnie dont le titre fut porté tout au long du XVIII^e siècle par les rois de Sardaigne jusqu'à la Révolution¹⁴. La présence d'un « fonds de la Baronnie du Faucigny »¹⁵ fournit d'ailleurs des sources complémentaires à celles du fonds de l'intendance.

12. On trouvera une bibliographie générale sur le Faucigny dans la *Nouvelle encyclopédie de la Haute-Savoie*, dir. Paul Guichonnet, Montmélian, 2007 (2^e éd.), p. 395. Pour la bibliographie en matière de géographie historique, on se reportera à l'ouvrage fondamental dirigé par Jean-Yves Mariotte et André Perret, *Atlas historique français, Savoie. Savoie propre, Maurienne, Tarentaise, Bugey, Dombes, Valromey, Chablais, Faucigny, Genevois, Genève, provinces et pays ayant constitué les actuels départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie, et le canton de Genève*, Paris, 1979, dont les p. 33-44 comportent notamment une bibliographie par commune. Enfin et surtout, une relevé exhaustif sur le Faucigny au XVIII^e siècle est proposé dans le *Répertoire méthodique*... , « 3. Bibliographie » (p. 102-107).

13. Nicolas Carrier, *La vie montagnarde en Faucigny à la fin du Moyen Âge : économie et société*, Paris – Budapest – Turin, 2001, p. 53-55. On trouvera une brève synthèse sur l'organisation administrative du Faucigny en 1339 dans les textes d'accompagnement de l'atlas historique de Jean-Yves Mariotte et André Perret, p. 29-30 (j'ignore si ces textes ont été édités : on peut en consulter les épreuves aux ADHS, à la cote US 285).

14. Cf. le *Répertoire méthodique*... , p. 51-52.

15. Ce fonds a été inventorié dans le cadre d'un instrument de recherche intitulé « Archives de cour », qui regroupe les articles de la série SA et a été publié conjointement par les Archives de la Savoie et de la Haute-Savoie en 1966. Les articles et pièces intéressant le Faucigny ont été intégrés parmi les sources complémentaires du *Répertoire méthodique*... , p. 99.

Lorsque l'administration « sarde » subdivise, à partir de 1717, l'intendance générale de Savoie en intendances particulières, elle reprend donc, dans le cas du Faucigny comme des autres provinces, une entité historique ancienne. Si les baillis ont pratiquement disparu en Savoie dès la fin du XVI^e siècle¹⁶, remplacés dans leurs attributions militaires par le gouverneur ou lieutenant-général du prince¹⁷, les bailliages ne semblent disparaître qu'avec la création des intendances particulières où les juges mages se maintiennent, comme en Faucigny, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

1.2.1.2. La vallée de l'Arve, axe central

La réalité géographique, mouvante, ne peut être saisie en détail. Faute d'unité géographique rigoureuse — la théorie des « frontières naturelles » ne semble pas être apparue avant le milieu du XVII^e siècle —, le Faucigny correspond en gros aux vallées de l'Arve et de ses affluents, c'est-à-dire à l'actuel arrondissement de Bonneville. On distingue le haut Faucigny, qui « commence à Saint-Nicolas-la-Chapelle près de Flumet et finit à Magland, où commence le bas Faucigny qui s'étend jusqu'aux limites de la province de Carouge [...] »¹⁸.

Pour le Faucigny pris dans son ensemble, les textes permettent tout de même une cartographie plus précise, qui sera donnée plus bas.

Le Faucigny correspond physiquement en 1723 :

- à la vallée de l'Arve jusqu'à Annemasse incluse, sauf quelques vallées et portions de vallées d'affluents situés sur la rive gauche juste en amont d'Annemasse,
- à la vallée du Giffre, sauf la vallée du Risse en amont d'Onnion, mais avec la vallée de la Menoge en amont d'Habère-Lullin,
- à deux vallées de l'actuel canton d'Ugine (celle de l'Arly jusqu'à l'actuel lieu-dit de Héry-sur-Ugine),
- à toute la vallée de l'Arrondine.

Les gains territoriaux de 1749 ont eu tendance à harmoniser la géographie physique du Faucigny en ajoutant les vallées affluentes vers le bassin de l'Arve : l'acquisition sur le Genevois des paroisses de Saint-Pierre-en-Faucigny, Petit-Bornand, Passeirier, Saint-Maurice et Entremont a permis d'inclure la vallée du Borne.

Les pertes de 1749 (paroisses de Cornier, Reignier, Saint-Romain, Scientrier) et de 1780 (Annemasse, Monthoux, Vétraz) ont eu un effet inverse. Les amputations de 1780 servaient à constituer le territoire de l'intendance particulière de Carouge, nouvellement créée à partir des bailliages de Ternier et Gaillard¹⁹.

16. Après les innovations institutionnelles de 1560 ; encore les baillis de Genevois ou Faucigny ne servaient-ils, depuis le XVI^e siècle, que de représentants et chefs de la noblesse (Jean Nicolas, *La Savoie au XVIII^e siècle : noblesse et bourgeoisie*, Montmélian, 2003 (2^e éd.), tome 1, p. 44).

17. Gabriel Pérouse, *Les communes et les institutions de l'ancienne Savoie, d'après les archives communales*, Chambéry, 1911, p. 12.

18. C'est la définition que donne Ressano di Fenile, dans le mémoire cité à la n. 10 de cette contribution.

19. 2 mai 1780 : « Lettres patentes de Sa Majesté portant établissement d'une nouvelle intendance dans le lieu de Carouge, le transport au même lieu de la judicature mage et du bureau de l'insinuation de Saint-Julien, etc. » (Felice Amato Duboin, *Raccolta*..., tome III, vol. 3, p. 196-197).

Les logiques précises qui ont présidé au redécoupage de 1749 restent à déterminer à la lecture des textes publiés par Felice Amato Duboin, accompagnée d'un travail de cartographie sur l'ensemble des provinces constitutives de la Savoie²⁰. On est mieux renseigné sur la constitution de la province de Carouge²¹. La ville devait être un centre voué à combattre l'influence des protestants dans les terres cédées par Genève en vertu du traité de 1754. Les 23 paroisses des bailliages formant un ensemble trop exigu, on lui en adjoignit quelques-unes de l'arrière-pays. La liste des paroisses arrachées aux provinces du Genevois, Faucigny et Chablais prenaient deux objets en considération : la distance de chacune vis-à-vis du chef-lieu, et leur rendement fiscal. Le dessein religieux céda le pas à d'autres visées : il s'agissait de favoriser l'expansion économique de la Savoie du nord face à la puissance genevoise. En fait, une explication politique chapeautait le tout : le territoire de Carouge voyant converger en son sein toutes les voies menant à Genève, il avait donc pour but de permettre une meilleure surveillance en rivant en un seul bloc tout ce qui s'orientait sur Genève et au-delà. Cette bande d'interface entre la Savoie, Genève, la France et les États bernois faisait bien figure de « marche », selon le mot d'André Corboz.

1.2.2. Périmètre géographique de l'intendance du Faucigny

Dans quel cadre précis l'autorité de l'intendant s'exerçait-elle ? Cette question n'a jamais reçu de réponse claire et complète. Certes, des cartes de la Savoie et des intendances particulières existent, ainsi que les listes des communautés qui composent chacune des provinces²², mais il manquait une représentation précise associant les limites des territoires communautaires à l'évolution historique des limites faucignerandes.

On trouvera dans le *Répertoire méthodique*. . . , p. 54-62, un tableau détaillé classant les toponymes en fonction de leur circonscription d'appartenance, avec les variantes graphiques trouvées jusqu'au début de la Révolution²³.

Les données relevées dans les textes normatifs et dans ceux de la pratique ont été cartographiées avec soin, de manière à confronter l'évolution du Faucigny au XVIII^e siècle avec les découpages actuels. Une attention particulière a été apportée aux ressorts communaux et paroissiaux, sans cesse restructurés.

20. Ce travail manque cruellement : ainsi, les cartes utilisées par Jean Nicolas (*La Savoie au XVIII^e siècle*. . . , p. 1166-1170) sont inexactes. Celle donnée p. 1666, par exemple, inclut Cohennoz dans le Faucigny alors que cette commune n'en a jamais fait partie.

21. André Corboz, « La formation de la province de Carouge », dans *Congrès savoisien*, 1966, nouvelle série II, p. 149-151. Voir aussi, du même auteur, *Invention de Carouge, 1772-1792*, Lausanne, 1968, 603 p.

22. Elles sont consultables dans la *Raccolta*. . . de Felice Amato Duboin. Liste en 1723 (« Regolamento delle provincie, o sia dipartimenti per le intendenze e prefetture ne' stati di S.M. di qua dal mare ») : tome III, vol. 3, p. 54-55 (pour le Faucigny). Liste en 1749 : *ibid.*, p. 128-129. Liste en 1780 : *ibid.*, p. 196-197.

23. Pour la cartographie des communes créées ou supprimées dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie de 1790 à 1971, on se rapportera à l'*Atlas historique*. . . de Jean-Yves Mariotte et André Perret, pl. XLVIII-1.

2. Les attributions des intendants

2.1. Un pouvoir étroitement hiérarchisé

Comme le prévoient leurs lettres patentes de nomination, les intendants, fonctionnaires de l'État sarde, doivent dès leur entrée en poste prêter un long serment au roi²⁴, qui se méfie d'eux et de leur pouvoir²⁵.

L'intendant général est l'intermédiaire régulier entre l'administration centrale et les intendants provinciaux. Il est directement placé sous la direction du général des Finances²⁶, qui, depuis Turin, le dirige étroitement. Ces rapports mériteraient une attention particulière. En effet, comme l'indiquait en 1900 Max Bruchet dans son rapport au préfet de la Haute-Savoie, pour compléter l'étude des intendances savoyardes en matière économique, on trouvera, dans la quatrième section de l'Archivio di Stato, le fonds du contrôleur général des Finances, ce dernier ainsi décrit :

« chef de tous les agents financiers, [il] tenait un livre des recettes et dépenses des diverses administrations, faisait enregistrer les patentes portant nomination d'emploi, examinait les budgets. L'étendue de ses pouvoirs fait concevoir l'intérêt des archives du service qu'il dirigeait : il exerçait au XVIII^e siècle les fonctions appartenant à la chambre des Comptes²⁷. »

Faute de renvoi suffisamment significatif à des cotes ou groupes de cotes, le chercheur est invité à se référer aux instruments de recherche suivants :

- Écritures du duché de Savoie ;
- Materie economica ;
- Provvиденze economica ;
- Materie criminali e di alta polizia ;
- Reale finanze ;
- Lettres adressées à Turin par les gouverneurs de Savoie ;
- Lettere di particolari ;
- Cité et duché d'Aoste.

Depuis Chambéry, l'intendant général exerçait le même pouvoir hiérarchique sur les intendants provinciaux. Les intendants particuliers se montraient eux-mêmes intraitables envers les syndics et les secrétaires de communautés²⁸, même si l'on admet que, contrairement à ce que l'on observe dans le royaume de France,

24. On trouvera un développement sur la question dans Edmond Esmonin, « Les intendants... », *op. cit.*, p. 28-29.

25. Henri Costamagna, « Pour une histoire de l'intendenza dans les États de terre-ferme de la maison de Savoie à l'époque moderne », dans *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, *Deputazione di Storia Patria*, tome LXXXIII, vol. 2, 1985, p. 436.

26. Cf. les constitutions de 1723, tit. II, chap. VIII, art. 1 : « Les intendants seront sous la direction du général de nos finances, auquel ils donneront avis régulièrement de ce qui arrivera dépendamment de leurs emplois. » Cela est reproduit dans les constitutions de 1729 et de 1770 (cette note reprend celle d'Edmond Esmonin, « Les intendants... », *op. cit.*, p. 30, n. 2).

27. ADHS, PA 113, 1900, p. 1999.

28. Plus de détail chez Edmond Esmonin, « Les intendants... », *op. cit.*, p. 14 et 32-33.

aucune initiative ou presque n'était laissée aux intendants. Malgré des pouvoirs très étendus, devaient-ils donc rendre compte de tout à leur unique chef, et en attendre systématiquement les ordres avant d'agir²⁹ ? Sait-on au moins quelle fut l'étendue de leurs pouvoirs ?

2.2. Une stratification complexe

Une synthèse exhaustive présentant chronologiquement chaque secteur d'intervention attribué aux intendants a fait défaut jusqu'ici. Puisant largement dans le recueil de Felice Amato Duboin, elle a été constituée au fur et à mesure du classement des archives de l'intendance du Faucigny : elle était conçue d'abord comme l'instrument indispensable à l'interprétation de certains documents dont la date, l'auteur et/ou le destinataire n'étaient pas explicite³⁰. Étant donné son utilité pour les historiens, elle a été publiée dans l'article cité en note 3 de la présente contribution. Complétée pendant le classement par les données glanées dans les documents, elle révèle certaines lacunes dans le recueil de Felice Amato Duboin. Un exemple l'illustre : la présence, dans les archives de l'intendance du Faucigny, d'un registre concernant l'attribution de patentes entre 1774 et 1785³¹ pourrait laisser entendre que les intendants ont eu un rôle à jouer en matière d'enseignement dès avant la parution des lettres patentes du 17 août 1784 établissant les intendants de la Savoie comme réformateurs et assesseurs de la réforme des collèges de leur province³². Cette impression est confirmée par la titulature de M. André de Passier, intendant du Faucigny de 1772 à 1775, et dont l'en-tête figurant sur les papiers officiels, est libellé ainsi : « intendant conservateur des fermes et gabelles et du tabellion... et réformateur des collèges de la même province ».

Cette synthèse, encore bien perfectible, ne prétend certainement pas déflorer un sujet qui paraît assez volumineux. Ayant accompli son rôle archivistique, elle remplirait son rôle historique comme base à une réflexion visant à rapporter la théorie au fait, invitant les historiens à explorer les pistes qui leur sembleront les plus profitables ou exemplaires³³. On peut d'ores et déjà en proposer quelques-unes.

Fiscalité. — Les gabelles, en particulier les procédures de jugement, dont on ignore tout.

29. Cf. *ibid.*, p. 28-31.

30. La collecte et le classement de ces documents tel que présenté dans l'inventaire de 1923 n'ayant pas été réalisés dans le respect de la « provenance des fonds », fondamentale pour la science archivistique, le destinataire des documents n'était pas toujours, comme on l'eût cru *a priori*, l'intendant particulier du Faucigny.

31. « Registre de copies d'attributions de patentes de secrétaire, de chirurgien, d'inspecteur et de commissaire à terriers » (ADHS, 4.C.16^{bis}).

32. Les documents qui découlent de ce texte dont ils nous apprennent l'existence (il est introuvable chez Felice Amato Duboin) sont conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie, à la cote 4.C.533. — On lit par ailleurs dans les documents que Muffat-Saint-Amour, secrétaire de l'intendance particulière du Faucigny, se dit secrétaire de la réforme.

33. Ce travail devrait être facilité par le renvoi régulier qui y est fait aux cotes d'archives concernées par les secteurs d'activités en question.

Contrôle des agents ducaux. — Les textes normatifs ne sont guère explicites. Flou du vocabulaire, attribution parfois aléatoire des titres, fusions temporaires ? On ne compte qu'une seule synthèse sur la question³⁴. Des études complémentaires sont indispensables pour comprendre précisément le rôle des intendants généraux de Savoie dans l'administration du tabellion.

Selon Edmond Esmonin³⁵, le système sarde était supérieur au système français, car il assurait un meilleur contrôle de l'administration à tous les échelons par le gouvernement central. Son seul inconvénient aurait été de multiplier la correspondance et de ralentir ainsi la marche des affaires, dont la nature s'est sensiblement diversifiée au cours du XVIII^e siècle.

2.3. Quel style de gouvernement sarde ?

2.3.1. Un nouveau service civil

Prince de Piémont et duc de Savoie de 1675 à 1730, roi de Sicile de 1713 à 1720, puis roi de Sardaigne de 1720 à 1730, Victor-Amédée II a amorcé dans ses États un mouvement de centralisation qui s'est poursuivi sous son successeur, Charles-Emmanuel III, mort à Turin en 1773. Toute l'administration était concernée par une série de réformes inspirées, comme le soulignait Edmond Esmonin³⁶, du modèle français, dans le cadre d'une « *realpolitik* qui, sans souci de moralité ou de respect humain, posait tous les problèmes en termes d'intérêt d'État »³⁷. Pragmatique, Victor-Amédée II avait bien perçu, selon Guido Quazza³⁸, que l'étroitesse de ses États l'aiderait à accéder à l'unité de commandement nécessaire à sa volonté centralisatrice. Cette dernière, matérialisée par une administration efficace, devait lui donner les moyens financiers d'une politique européenne énergique³⁹.

Le nouveau service civil, où le système des offices⁴⁰ était progressivement remplacé par des fonctionnaires peu nombreux et étroitement soumis à leur hiérarchie, ne laissait que très peu de place à une noblesse qui restait attachée aux fonctions militaires, ou alors aux fonctions civiles de prestige comme la magistrature ou la diplomatie⁴¹.

34. Joannès Chetail, « Insinuation et tabellion dans l'ancienne Savoie », dans *Actes du quatre-vingt-cinquième congrès national des sociétés savantes (Chambéry – Annecy, 1960)*, section d'histoire moderne et contemporaine, Paris, 1961, p. 491-516. Ce développement, très clair, reste encore très général : le rôle de l'intendant n'y apparaît qu'en filigrane.

35. Edmond Esmonin, « Les intendants... », *op. cit.*, p. 14.

36. *Ibid.*

37. Jean Nicolas, *La Savoie au XVIII^e siècle...*, p. 594.

38. Guido Quazza, *La riforma in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modène, 1957, vol. I, p. 23 et vol. II, p. 449-452.

39. On trouvera une présentation historiographique un peu plus ample chez Henri Costamagna, « Les intendants du comté de Nice au XVIII^e siècle », dans *Cahiers de la Méditerranée*, n° 18, juin 1979, p. 13-14.

40. Voir, pour la persistance de ces offices, Jean Nicolas, *op. cit.*, p. 599-600.

41. « Manifeste du Sénat de Savoie en date du 2 décembre 1740 », dans Felice Amato Duboin, *Raccolta...*, tome XI, vol. 13, p. 596 et 602.

2.3.2. Les modèles inspireurs

L'étude des fonds d'intendances permettrait de caractériser le style de gouvernement sarde, qui n'a pas manqué d'adapter les modèles de ses voisins : au niveau central, Victor-Amédée II a institué deux secrétariats d'État, un conseil d'État, un conseil des Finances et un contrôle général des Finances. Le schéma colbertien a été encore plus ouvertement repris par Victor-Amédée II avec la création des intendants à partir de la décennie 1680. La part d'originalité piémontaise reste cependant indéniable, quoique définie en termes encore trop généraux.

Instrument au service du pouvoir, le mercantilisme s'est imposé au sein du gouvernement sarde, comme en témoigne la législation sur la police des grains⁴² ou encore l'instruction donnée par le général des Finances à l'intendant général de Savoie le 6 juillet 1756, précisant que les intendants particuliers seraient chargés d'adresser à l'intendant général, à chaque mois de mars, synthèses sur l'état de toutes sortes de biens, autant agricoles qu'industriels⁴³. Découlant du mercantilisme, l'arithmétique politique, initiée vers 1670 par l'anglais William Petty, s'illustre dans les différentes « consignes » établies dans le cadre des impôts⁴⁴ et de l'armée⁴⁵.

2.3.3. Sources normatives et documents de la pratique

Les fonds d'intendance permettront-ils d'affirmer que, dans le gouvernement exercé en Savoie, les actes ont assez étroitement reflété les idées ? Le lien entre sources normatives et documents de la pratique est fait autant que possible dans l'article cité à paraître dans la note 3. Dans le *Répertoire méthodique*..., le chercheur trouvera, analysés en substance, 119 règlements et lois concernant le Faucigny, dont la plupart valent pour toutes les intendances de Savoie⁴⁶.

3. Les partenaires institutionnels

Certains documents à classer étaient incompatibles avec les attributions des intendants. D'autres indices ont mené à une conclusion ferme et essentielle : dans l'inventaire de 1923, plusieurs fonds d'administrations du Faucigny sont mêlés à celui de l'intendance particulière. Pour classer chacun de ces fonds, il appartenait de caractériser chaque institution avec ses attributions, en voyant comment et sur quelles zones intervenait l'articulation des pouvoirs avec l'intendance particulière.

42. *Ibid.*, tome XI, vol. 13, p. 596-597.

43. *Ibid.*, tome IX, vol. 11, p. 215-228 (article 36).

44. « Les recensements fiscaux et les états d'assujettis » sont d'ailleurs présentés dans *La pratique des documents anciens : actes publics et notariés, documents administratifs et comptables*, réalisé entre autres par Roger Devos, Robert Gabion et Jean-Yves Mariotte, Annecy, 1978, p. 248-264.

45. *Ibid.*, p. 264-266.

46. « 5.1. Tableau chronologique des lois et règlements concernant l'activité des intendants en Savoie », p. 171-182.

3.1. Une avancée sensible sur les trésoriers

La trésorerie du duché de Savoie⁴⁷ remonte au Moyen Âge. Les trésoreries provinciales se calquent sur les mêmes ressorts territoriaux que les intendances particulières, qui les ont vues naître sans doute en même temps. Les intendants particuliers entretiennent des relations permanentes et très étroites avec les trésoriers de leur ressort : ils exercent notamment sur eux un contrôle rigoureux qui s'ajoute à celui du trésorier général. Ce contrôle est établi par un texte de 1723⁴⁸ ; il est précisé ensuite par l'instruction donnée le 6 juillet 1756 par le général des Finances à l'intendant général de Savoie, articles 7 et 13⁴⁹.

La trésorerie, organe institutionnellement bien distinct de l'intendance, ne se situe donc pas sur un échelon hiérarchiquement inférieur, mais parallèle, quoique les relations horizontales unissant les deux institutions prennent néanmoins des apparences quasi-hiérarchiques.

3.1.1. La trésorerie générale de Savoie

Comme l'intendant général, le trésorier général est installé depuis 1727 au château de Chambéry, dans la tour qui a pris le nom de tour Trésorerie. Les comptes des trésoriers généraux, qui forment une source historique fort importante, sont restés à Turin, où ils furent transportés en 1724. Il ne subsiste aux Archives départementales de la Savoie que les dossiers et registres de la trésorerie générale du XVIII^e siècle⁵⁰.

Les trésoriers provinciaux doivent rendre au trésorier général de la Savoie leurs comptes annuels pour validation et/ou correction. Ce dernier les leur renvoie signés et en plusieurs exemplaires, à charge pour eux d'en garder une copie et d'en renvoyer le reste : on lit dans une lettre adressée le 10 mai 1776 par le trésorier général au trésorier du Faucigny⁵¹ : « Je vous transmets cy-joint, Monsieur, trois doubles de votre compte de 1775. Vous en retiendrés un et me renverrés les deux autres et notamment celluy qui est de ma main, revetuës de votre signature. »

Un compte pour l'année 1788⁵² permet d'observer la procédure suivante : le trésorier comparaît à l'intendance du Faucigny, en présence du subdélégué, et présente ses comptes après avoir prêté serment. Un document officiel établissant les comptes est établi, signé par le subdélégué, le secrétaire de l'intendance et le trésorier particulier. Il est envoyé au trésorier général, qui le recopie en trois exemplaires

47. Ses archives sont conservées aux Archives départementales de la Savoie, dans le fonds de la section Finances (XVI^e-XVIII^e siècle), cotes SA 260 à SA 473, ainsi que dans la série C (cotes C 1474 à C 1614).

48. Felice Amato Duboin, *Raccolta...*, tome III, vol. 5, p. 1232.

49. *Ibid.*, tome IX, vol. 11, p. 215-228.

50. *Administration générale du Duché de Savoie avant 1792, Inventaire sommaire de la série C*, tome I, 1887 et 1892, par Alexis de Jussieu, avec un avant-propos ajouté par André Perret en 1979, dont est extrait ce paragraphe.

51. ADHS, 4.C.400.

52. *Ibid.*

validés et signés à Chambéry. Le compte est également signé par l'intendant général de Savoie (« vu Fava »). L'exemplaire original envoyé par l'intendant particulier est celui des trois qui est renvoyé au trésorier particulier.

Le bureau général des Finances de Turin peut faire des observations⁵³ sur les comptes du trésorier général, et notamment décider, en fonction de l'avis de l'intendant particulier, qui de la province ou de telle communauté devra payer certains travaux.

3.1.2. La trésorerie du Faucigny

3.1.2.1. Présentation générale

La sociologie des trésoriers particuliers reste à décrire : sans doute, des études prosopographiques menées dans les archives communales et dans d'autres séries des ADHS donneraient des résultats substantiels. L'observation rapide de leurs archives permet d'affirmer que les trésoriers étaient principalement de juristes formés au notariat et issus de familles locales, pour lesquelles une étude onomastique complémentaire serait utile.

La trésorerie n'apparaissait pas bien distincte de l'intendance. Celle du Faucigny se situait à Bonneville : occupait-elle le même bâtiment que l'intendance ? Les rapports quasi-quotidiens entretenus par les deux bureaux pourraient le suggérer, mais l'observation archivistique⁵⁴ a permis de déterminer qu'au contraire, le trésorier officiait à son propre domicile.

3.1.2.2. Attributions

Les activités du trésorier ont été déterminées par l'observation des fonds classés et par la lecture de l'article 4.C.396, correspondant aux instructions données en 1764 par l'intendant général de Savoie, M. Capris de Castellamont, au trésorier Jacquier qui venait de prendre son poste.

Le trésorier provincial manipule les espèces. Responsable de la comptabilité, il assure les rentrées et sorties d'argent de la caisse provinciale. Dans ce cadre-là, il ne doit ni donner cours aux monnaies interdites ni les recevoir.

- *Le trésorier paye* : sont à sa charge toutes les dépenses du pouvoir public central, telles que les gages des agents publics, les factures diverses liées à la réparation d'un clocher ou d'une digue, à l'acheminement de vivres vers une communauté menacée de disette, etc. Il n'intervient pas dans les dépenses effectuées par les communes. Simple exécutant, il n'exerce aucun pouvoir décisionnel : toute sortie d'argent doit être ordonnée par un mandat de paiement adressé à lui par les institutions de sa province habilitées à effectuer des dépenses (en l'occurrence, l'intendance du Faucigny). En dehors de sa province, c'est l'intendant général ou le trésorier général qui peuvent adresser un tel mandat. En retour, il exige du bénéficiaire un reçu de paiement.

53. On en trouve dans l'article 4.C.400 des ADHS.

54. Cf. *Répertoire méthodique*... , sous-chapitre « La sous-série 4.C : les aléas d'un 'fonds' », p. 64-76.

- *Le trésorier encaisse* : tous les revenus provinciaux convergent vers lui. À savoir :
- les impôts directs, acquittés par les communautés (taille royale, impositions extraordinaires, ustensiles du gouvernement, impositions pour réparation des ponts et chemins de l'État, cavalcade, capitation ; bref, tous les droits royaux) et en transmet à l'intendant particulier, pour validation, les états de paiement (qui, pour la taille, sont mensuels) ;
 - les impôts indirects ;
 - amendes distribuées par les agents du roi ;
 - revenus du Domaine ;

Il doit expédier des quittances aux exacteurs et autres particuliers débiteurs, en les faisant enregistrer au bureau de l'intendance de son ressort et signer par le secrétaire du même bureau. Il tient un registre de ces quittances en cas de recours.

À partir de 1771, date où ont commencé les opérations d'affranchissement des terres, les trésoriers de chaque province ont eu la charge supplémentaire de tenir une caisse des Affranchissements.

— *Le trésorier compte...*

- il tient un compte de caisse mensuel ;
- il tient un *brouillard* et un *livre maître* ;
- il tient un registre à part pour la recette de la cote fixée à sa province de l'imposition générale pour les ponts, chemins et rivières ainsi que pour les ustensiles selon les états reçus de la part de l'intendance générale, tout comme un autre registre des impositions particulières que l'intendant de sa province pourrait lever de l'agrément du roi sur toute ou partie des paroisses concernées.

— ... *Et rend compte* :

- il remet tous les jours à l'intendant particulier du Faucigny un reçu de toutes les recettes ;
- il remet un bilan mensuel de tout ce qui a été payé par les communautés, exacteurs et tous autres exprimant leur cause ;
- tous les trois mois, le trésorier général de Savoie envoie un commis lever les fonds, sous le contrôle du représentant de l'intendant, et en donner quittance ;
- à chaque mois de mars, il rend au trésorier général de Savoie un compte en recette et dépense de l'année précédente.

Dans les états de sommes payables par les communautés qu'il envoie par extrait au trésorier de sa province, l'intendant (ou son secrétaire) donne ses consignes à la troisième personne, par exemple : « De laquelle somme le trésorier ne se dessaisira que sur les mandats du bureau de cette intendance... »⁵⁵. On constate, en revanche, l'emploi de la deuxième personne sur les mandats de paiement : « vous aurés agréable de payer... ».

55. ADHS, 4.C.338.

Rien dans la législation sur les gabelles ne semble obliger les commis de dépôt à rendre des comptes au trésorier, mais il semble que ce fût le cas. Les rapports entre les trésoriers et les autres agents du trésor restent à préciser : ceux-ci se contentaient-ils de verser le produit des impôts à ceux-là ? Le contrôle exercé par les intendants sur les regrattiers et les exacteurs était-il le seul ?

On remarque une certaine continuité institutionnelle avec les institutions révolutionnaires : la trésorerie du Faucigny, remplacée en 1792 par celle du district de Cluses, dont le ressort territorial est proche du Faucigny d'Ancien Régime, est aussitôt tenue par le désormais « citoyen Joseph-Thérèse Jacquier », déjà en poste depuis trente-huit ans.

3.1.2.3. Liste des trésoriers, d'après l'observation des fonds classés

N.B. : cette liste est incomplète, donc provisoire ; elle a pour but de faciliter les recherches sur l'ensemble des articles de la série C. Les dates données pour les trésoriers du Faucigny pourront être complétées à partir du dépouillement des articles 4.C.380-386.

Trésoriers généraux	
Attesté en 1743	M. Beardé
Attesté en 1764 et 1781	M. Mansoz
Attesté en mars 1789	M. Mongis
Trésoriers du Faucigny	
Attesté en 1699	Pierre de Planchamp
Attesté en 1725	François-Ignace Lejeune
Attesté en 1734 et 1756 (déjà mort en juillet 1758)	M. Duparc
1758-1764	Charles Perrin
1764-mars 1792	Joseph-Thérèse Jacquier

3.2. Un effort à porter sur les autres collaborateurs

Les avocats fiscaux. — Trois registres de courrier avaient été rattachés à tort au fonds de l'intendant particulier du Faucigny (sous-séries 4.C et 1.C.III). Ils provenaient en fait, pour deux d'entre eux, de l'avocat fiscal du Faucigny, et, pour le troisième, de l'avocat fiscal général de la Savoie. Comme pour les intendants, il y avait un avocat fiscal général pour la Savoie et, juste en dessous hiérarchiquement, un avocat fiscal par province. Ils étaient chargés de maintenir les droits de l'État et de la Couronne⁵⁶, portant parfois le titre de « patrimonial du tabellion » que

56. Une synthèse claire sur leurs activités au XVIII^e siècle semble encore faire défaut. Pour la période précédente, l'on se référera à Laurent Perrillat, *Lapanage de Genevois aux XVI^e et XVII^e siècles : pouvoirs, institutions, société*, Annecy, 2006, p. 270-272, avec, p. 308, des précisions pour le Faucigny.

l'intendant a parfois aussi revêtu. Sur ce sujet, dont un développement plus ample est proposé dans le *Répertoire méthodique*...⁵⁷, bien des recherches restent à faire.

Les communautés d'habitants. — Les intendants ont d'abord été chargés de réaliser, dans les communautés de leur ressort, des sortes d'audits sur leur situation financière et fiscale⁵⁸. Ils furent ensuite aussi chargés de lever la taille (ce qui a impliqué l'imposant chantier du cadastre), puis de surveiller la perception de la gabelle. Leur action se montrait plus nettement protectrice lorsqu'il s'agissait d'assister les communautés en cas de sinistre. Par l'édit du 7 janvier 1720⁵⁹, les intendants ont été amenés à surveiller les communautés dans leurs affaires générales et plus particulièrement financières. Le tournant est pris en 1738 avec l'établissement du cadastre et l'édit de péréquation. Le gouvernement royal établit un contrôle constant sur l'administration des communiers. La communauté, d'association personnelle et volontaire, devint une division administrative. Les intendants étaient chargés de relayer aux communautés de leur province les textes émanant des autorités supérieures et de contrôler leur bonne publication en exigeant un procès-verbal de la part de l'agent qui en était chargé⁶⁰. L'emprise croissante du pouvoir central explique que certaines archives des communautés ont été en partie rassemblées par l'intendance et de ce fait intégrées dans son fonds⁶¹.

Le juge mage. — Ce magistrat est à la tête de la hiérarchie judiciaire de la province. Son rôle, jusque-là déterminé par les *Statuta Sabaudiae* de 1430, est redéfini par les *Constitutions royales* de 1723, qui précisent notamment que ses compétences s'étendent à toutes les causes n'excédant pas 2000 livres⁶². En complément des fonds de la série B, cette source serait un bon point de départ pour retracer l'évolution théorique de ses pouvoirs face à celui, toujours plus large, des intendants.

Pour conclure : quelques suggestions

Pistes supplémentaires. — Le sociolinguiste qui écrit ces lignes avait envisagé la construction d'un programme méthodique sur la lecture et la publication des textes officiels par les pédon communaux en Savoie au XVIII^e siècle. Comment ces textes en français touchaient-ils une population de locuteurs arpitans majoritairement analphabètes ? Ces derniers étaient-ils bilingues ? Le matériau rapidement exploré

57. Sous-chapitre « 1.1.3.1.2 Notaires, dans le cadre du tabellion » (p. 17-20).

58. Voir les instructions que Victor-Amédée donne le 17 juillet 1693 à ses intendants de provinces (Felice Amato Duboin, *Raccolta*..., tome IX, vol. 11, p. 15-20).

59. *Ibid.*, tome III, vol. 4, p. 601-612.

60. L'instruction donnée le 6 juillet 1756 par le général des Finances à l'intendant général de Savoie ne mentionne pas à ce propos les intendants particuliers : étant donné les procès-verbaux de diffusion que l'on retrouve dans le fonds de l'intendance particulière du Faucigny (ADHS, 4.C.43 et 4.C.68-69), il y a lieu de croire que l'intendant général n'était chargé de recevoir que ceux de la province de Savoie propre, dont il faisait traditionnellement fonction d'intendant particulier.

61. Cette source plutôt inattendue est présentée dans le *Répertoire méthodique*..., « 1.2.4.5.1. Un outil de reconnaissance du fonds » (p. 71-72).

62. Laurent Perrillat, *L'apanage de Genevois*..., p. 303.

a encore tout à dire⁶³. Par ailleurs, une synthèse assez nourrie sur l'administration de la Savoie de la fin du XVII^e siècle jusqu'à l'annexion française de 1792 manque encore.

Outils à créer. — Pour servir la recherche historique, la présentation des typologies documentaires rencontrées dans les archives constituerait un outil particulièrement utile⁶⁴, tout comme le serait un glossaire inspiré du *Dictionnaire des institutions de la France aux XVII^e et XVIII^e siècles* de Marcel Marion, qui comprendrait aussi des termes dialectaux⁶⁵.

Quelques fonds n'ont pas été mentionnés dans l'exposé :

1° Aux ADHS, on trouve les fonds suivants :

- a) Sous-intendances du Chablais, Genevois et Carouge, qui attendent un reclassement.
- b) Commissariat général des Extentes : les commissaires d'extentes, véritables feudistes ducaux⁶⁶, étaient chapeautés par un commissaire général, situé à Chambéry, mais dont les archives concernant les terres situées en Faucigny ont été partiellement regroupées par Max Bruchet avec celles de l'intendant de la province. *A priori*, les deux volumes en question⁶⁷, qui auraient dû se retrouver aux Archives départementales de la Savoie, ne documentent guère les éventuels rapports entretenus entre le commissaire général (et même les simples commissaires) et l'intendant particulier.
- c) Gouvernement général de la Savoie (1749-1792) : le gouverneur, qui avait des attributions essentiellement militaires, était un interlocuteur privilégié de la noblesse⁶⁸. L'essentiel de ses archives se trouve en toute logique aux Archives départementales de la Savoie, mais celles de la Haute-Savoie en détiennent une partie⁶⁹.

2° Hors des ADHS, l'on pourra chercher :

- a) À Chambéry, aux Archives départementales de la Savoie, dont la série C contient des fonds qui sont sensiblement les mêmes que ceux venant d'être présentés pour la Haute-Savoie.

63. On attend à ce sujet les travaux doctoraux de Pascal Delvaux (université de Genève/EHESS) intitulés « De la parole fixée à la lecture publique : impressions et publication des lois sous la république helvétique (1798-1803) ».

64. Cf. Roger Devos, Robert Gabion et Jean-Yves Mariotte, *La pratique des documents anciens...*

65. Une ébauche est donnée dans le *Répertoire méthodique...*, « 5.3. Glossaire » (p. 184-191). L'on pourra la compléter par la lecture de l'ouvrage de Gabriel Pérouse, *Les communes et les institutions de l'ancienne Savoie, d'après les archives communales*, Chambéry, 1911.

66. Cf. Laurent Perrillat, *L'apanage de Genevois...*, chap. IV-2.

67. ADHS, 1.C.e.9 et 1.C.e.15.

68. Le rôle des gouverneurs a été récemment étudié par Christopher Storrs, « Provincial governors and the absolute State : Piedmont 1713-48 », dans *European history quarterly*, n° 37, vol. 1, janv. 2007, p. 35-60.

69. Il s'agit, pour le Faucigny, de la sous-série 1.C.a.

- b) Aux Archives d'État de Genève, où une recension reste à faire. Mentionnons, à titre anecdotique, les trois cotes suivantes : Archives privées, 247/VI/55-55 et 60 : cartes de la partie septentrionale des États de Savoie (dont le Faucigny) en 1663 et 1779.

Les fonds anciens conservés par la direction des Archives du ministère des Affaires étrangères ne comportent pas de sources relatives au Faucigny antérieures au XIX^e siècle.